

1504387-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... em condenação por furto (15ª Vara Criminal); roubo majorado pelo concurso de agentes (18ª Vara Criminal); roubo majorado pelo emprego de arma (1ª Vara Criminal de Guarulhos) e, furto - (3ª. Vara Criminal) - certidão de folhas 28/32.

Pela incidência da confissão, causa genérica de diminuição de pena, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504387-13.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504387-13.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2050587/2022 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 23170126 - 02º D.P. BOM RETIRO, 673/22/102 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN NOGUEIRA RODRIGUES

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 228/2022

RENAN NOGUEIRA RODRIGUES, está sendo processado incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 69-72, segundo a qual "[...] no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 22h, na Rua do Arouche, região central desta cidade e comarca de São Paulo, RENAN NOGUEIRA RODRIGUES, qualificado a fls. 13 e inscrito no CPF sob o nº 368.210.798-38, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, um aparelho celular Samsung, avaliado em R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), de propriedade de Henrique Silva de Souza, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09/10 e auto de avaliação de fls. 11. Segundo o apurado, na data dos fatos, RENAN avistou a vítima caminhando pela citada via pública e, imbuído do ânimo de subtração, a abordou com um simulacro de arma de fogo, exigindo que ela lhe entregasse o aparelho celular, o que foi feito, evadindo-se na posse do bem em seguida. Ocorre que Henrique passou a segui-lo, deparando-se após algum tempo com uma viatura policial no caminho. O ofendido reportou então aos policiais o ocorrido e forneceu as características físicas do denunciado, apontando a direção por ele tomada. Após buscas pela região, os policiais lograram encontrar o denunciado

RENAN, o qual, ao avistá-los, tentou se esconder no interior de um bar. Realizada busca pessoal, foi encontrado junto a RENAN o celular subtraído da vítima. O ofendido reconheceu o denunciado como sendo o autor da subtração, bem como reconheceu o celular por ele portado como sendo de sua propriedade. Preso em flagrante, RENAN foi conduzido ao distrito policial, onde, interrogado, confessou que subtraiu o telefone celular da vítima, todavia, negou que tenha utilizado o simulacro de arma de fogo para ameaçá-la (fls. 08). [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09-10.

Recebida a denúncia (fls. 85). Citado o réu em 28/03/2022 (fls. 105).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

As provas concluídas ao longo da instrução criminal retratam veracidade ao teor da imputação lançada na denúncia, em consonância aos termos da confissão judicial. Nesse sentido, em juízo, a vítima H S S relatou que estava na companhia de uma amiga e aguardavam um motoboy que viria buscar um material. Evitando permanecerem na via pública, o declarante e amiga resolveram entrar no prédio, oportunidade em que se viram abordados pelo acusado que, de maneira agressiva afirmava que estavam olhando muito para ele e que não iria roubar a mulher porque ela era da região, mas, exigia a entrega do celular pelo ofendido. Nesse momento, a amiga do declarante argumentava para que não o réu não subtraísse o bem, o quanto bastou para que o réu apontasse um instrumento que, à percepção do ofendido, se tratasse de uma arma de fogo e, assim, subjugado, obedeceu à determinação, entregando o aparelho ao réu que, em seguida, deixou o local. Todavia, o declarante e sua amiga seguiram o acusado e, durante o percurso, encontraram policiais militares aos quais indicaram o réu como autor do roubo e, ao final, fora detido no interior de um bar, recuperado o produto do crime, bem como, apreendida com o réu uma arma que, posteriormente, soube o declarante que era falsa.

Os policiais militares Ernane Pereira da Silva e Cristiano Carlos Costa justificaram o direcionamento das diligências que resultaram na prisão em flagrante delito do acusado, na posse do qual fora recuperado produto do crime, bem como, um artefato de arma de fogo.

Reportam-se os depoentes ao alerta que receberam por parte do ofendido no sentido de que havia acabado de ser roubado e o indivíduo estaria com uma arma preta. O réu caminhava mais à frente, aproximadamente, por uma distância de duzentos metros e era o homem apontado como autor do crime. Nesse momento, trazia com ele uma mochila, na posse da qual, segundo a percepção policial, tentando se desvencilhar de possível abordagem policial, entrou em um bar e ao sair, fora abordado. Buscas no bar resultaram no encontro da mochila antes levada por ele, no interior da qual estava o aparelho celular, produto do crime, bem como, um simulacro de arma de fogo. Naquele momento, o réu se restringia a argumentar que o aparelho lhe pertencesse, sem alegação outra em seu favor.

As provas acima são convergentes ao teor de confissão judicial, admitindo o réu ter sido o autor da abordagem, mediante emprego de simulacro de arma de fogo. Disse não ter sido agressivo e fiz o que tinha que fazer; `não desrespeitei uma mulher e não assalto mulher`. Alega que sua prisão ocorreu porque o aparelho estava sendo rastreado e ao ser detido, argumentou aos policiais `perdi, tudo bem`.

Desse modo, idônea prova de autoria e materialidade, compreendidas por meio de atuação isenta e retratada com autenticidade por meio dos agentes da lei, bem como, por parte do ofendido que se revelou pautado em auxílio legítimo e autêntico ao reconstituir os fatos e sua autoria perante o aparato do Estado.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno RENAN NOGUEIRA RODRIGUES incurso no artigo 157 `caput` do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 20 dias multa no piso legal, justificando-se a elevação da pena em razão de antecedentes criminais consistentes em condenação por furto (15ª Vara Criminal);

roubo majorado pelo concurso de agentes (18ª Vara Criminal); roubo majorado pelo emprego de arma (1ª Vara Criminal de Guarulhos) e, furto - (3ª. Vara Criminal) - certidão de folhas 28/32.

Pela incidência da confissão, causa genérica de diminuição de pena, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em diminuição de 1/6 à pena retro, ao final, em 04 anos e 02 meses de reclusão e 16 dias multa no piso legal.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, adequado à habitualidade criminosa no qual se vê inserido, impondo-se maior rigor a se aferir mérito à progressão de regime prisional. Por via de consequência, sua liberdade se mostra comprometedor a ordem pública, ao menos, neste momento processual, mantida a prisão cautelar - artigos 312, 313 c/c 387 parágrafo 1o do Código de Processo Penal.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA